27.06.2025

Праект для грамадскага абмеркавання

Арганічны закон Рэспублікі Беларусь «Аб гендарнай роўнасці»

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Змест

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ.....3
ГЛАВА 2. ДЗЯРЖАЎНЫЯ ГАРАНТЫІ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ..... 7
ГЛАВА 3. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЙ СФЕРЫ.....12
ГЛАВА 4. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў САЦЫЯЛЬНА-ПРАЦОЎНАЙ СФЕРЫ..... 14
ГЛАВА 5. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў СФЕРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СЛУЖБЫ.....21
ГЛАВА 6. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў СФЕРЫ АДУКАЦЫІ І КУЛЬТУРЫ.....23
ГЛАВА 7. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў СФЕРЫ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ.....26
ГЛАВА 8. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў ВОБЛАСЦІ АБАРОНЫ ПРАВОЎ СПАЖЫВАЦЯЎ.....27
ГЛАВА 9. СРОДКІ ПРАВАВОЙ АБАРОНЫ АД ГЕНДАРНАЙ ДЫСКРЫМІНАЦЫІ, АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННІ ЗАКАНАДАЎСТВА АБ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ..... 27
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ.....31

Праект 27.06.2025

Арганічны закон Рэспублікі Беларусь «Аб гендарнай роўнасці»

Арганічны Закон аб гендарнай роўнасці прымаецца ў мэтах забеспячэння роўных правоў і магчымасцей усіх людзей у Рэспубліцы Беларусь незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці або сексуальнай арыентацыі.

Гэты Закон таксама накіраваны на рэалізацыю міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь у галіне абароны правоў жанчын, прадстаўнікоў ЛГБТК і іншых уразлівых гендарных груп у адпаведнасці з Канвенцыяй аб ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын і іншымі міжнароднымі актамі.

Закон вызначае прававую і сацыяльную аснову справядлівай гендарнай палітыкі, а таксама шляхі развіцця інстытуцыйных механізмаў і стварэнне нацыянальных інстытутаў і мер, якія забяспечваюць выкананне прынцыпаў гендарнай роўнасці на ўсіх узроўнях дзяржаўнага і грамадскага жыцця.

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Асноўныя тэрміны

Для мэт гэтага Закона выкарыстоўваюцца наступныя асноўныя тэрміны:

гендар - сукупнасць сацыяльных, культурных нормаў і роляў мужчын і жанчын, якія вызначаюць іх паводзіны і сацыяльныя ўзаемаадносіны паміж імі;

гендарная дэзінфармацыя – наўмыснае распаўсюджванне з мэтай аслабіць або прадухіліць актыўнасць асобных людзей або сацыяльных груп у палітычным і грамадзянскім жыцці неадпаведных рэальнасці і зманлівых сцвярджэнняў адносна сацыяльных роляў, правоў і магчымасцяў людзей рознага полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, абвінавачванні і нападкі на іх;

гендарная дыскрымінацыя (прамая) - любое адрозненне, выключэнне, абмежаванне або перавага, заснаванае на прыкметах біялагічнага полу, сэксуальнай арыентацыі або гендарнай ідэнтычнасці, якое мае мэтай або следствам ушчамленне або змяншэнне прызнання, рэалізацыі правоў і свабод чалавека;

гендарная дыскрымінацыя (ускосная) - дзеянне або бяздзейнасць, прававая норма, крытэрыі, ацэнкі або практыка, якія фармальна з'яўляюцца гендарна нейтральнымі, але іх прымяненне можа паставіць асоб пэўнага полу, гендарнай ідэнтычнасці і/або сэксуальнай арыентацыі ў менш спрыяльнае становішча ў параўнанні з асобамі іншага полу, гендарнай ідэнтычнасці і/або сэксуальнай арыентацыі;

гендарная ідэнтычнасць – успрыманне чалавекам сваёй прыналежнасці да пэўнай гендарнай групы, а менавіта:

да жаночай або мужчынскай сацыяльнай групы - бінарная гендарная ідэнтычнасць (жаночая або мужчынская);

да процілеглай гендарнай ідэнтычнасці, чым указвае пол, вызначаны пры нараджэнні, - трансгендарная ідэнтычнасць (трансгендарнасць);

адсутнасць прыналежнасці і да жаночай, і да мужчынскай сацыяльнай групы - небінарная гендарная ідэнтычнасць;

гендарная роўнасць - прававы і сацыяльны прынцып, у адпаведнасці з якім усе асобы, незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, валодаюць роўнымі правамі і магчымасцямі, маюць роўны доступ да рэсурсаў і выгод, а таксама нясуць роўную адказнасць ва ўсіх сферах дзяржаўнага, грамадскага, культурнага, эканамічнага і прыватнага жыцця;

гендарная статыстыка – збор, аналіз і прадстаўленне даных дэзагрэгіраваных па поле, якія адлюстроўваюць гендарныя адрозненні і няроўнасці ў розных сферах жыцця, з мэтай выяўлення праблем, маніторынгу, ацэнкі і прасоўвання гендарнай роўнасці;

хатняя праца (не надомная) – самастойны від працоўнай дзейнасці, накіраваны на задавальненне патрэбаў сям'і, які не аплачваецца, не мае колькаснага эквівалента і сацыяльна прызнанай значнасці;

квоты – устаноўлены нарматыўнымі прававымі актамі або ўстаноўчымі дакументамі ўзровень прадстаўніцтва асоб пэўнага полу, гендарнай або сэксуальнай ідэнтычнасці ў палітычных інстытутах і іншых сферах грамадскага жыцця, якія носяць часовы характар да дасягнення гендарнага балансу;

пол (біялагічны) - біялагічна абумоўленыя фізічныя, фізіялагічныя і гарманальныя адрозненні паміж жаночымі і мужчынскімі арганізмамі;

роўныя магчымасці - сістэма сродкаў і ўмоў, неабходных для рэальнага дасягнення і рэалізацыі роўных правоў усіх асоб, незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці і/або сэксуальнай арыентацыі;

роўная адказнасць - роўнасць юрыдычнай і сацыяльнай адказнасці за выкананне сваіх абавязкаў і выкананне закона для ўсіх людзей, незалежна ад іх полу, гендарнай або сэксуальнай ідэнтычнасці;

роўныя правы - адсутнасць абмежаванняў ці прывілеяў па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці ці сэксуальнай арыентацыі;

рэпрадуктыўнае здароўе - стан фізічнага, псіхічнага і сацыяльнага дабрабыту, звязанага з функцыянаваннем рэпрадуктыўнай сістэмы і здольнасцю чалавека да нараджэння дзяцей;

рэпрадуктыўныя правы - гарантаваная магчымасць кожнага чалавека самастойна, адказна і без дыскрымінацыі прымаць рашэнні, звязаныя з нараджэннем дзяцей, а таксама рэалізоўваць гэтыя рашэнні з доступам да

неабходнай інфармацыі, медыцынскіх, псіхалагічных, сацыяльных і юрыдычных паслуг - незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі;

сэксізм - дыскрымінацыя па прыкмеце полу;

сэксуальная арыентацыя (гомасэксуальнасць, гетэрасексуальнасць, бісексуальнасць, асэксуальнасць) – устойлівая эмацыйная, рамантычная і/або сэксуальная схільнасць чалавека да партнёраў пэўнага або некалькіх полаў (гендараў);

сэксуальнае дамаганне - асаблівая форма дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, якая характарызуецца непажаданымі або абразлівымі для дыскрымінуемай асобы паводзінамі або дзеяннем сэксуальнага характару, што выяўляюцца фізічна, у вербальнай або невербальнай форме;

спецыяльныя меры - меры арганізацыйнага, заканадаўчага, інстытуцыйнага характару, накіраваныя на падтрымку асоб аднаго з палоў у найбольш дыскрымінацыйнай сферы жыццядзейнасці, могуць мець часовы характар;

уразлівыя гендарныя групы - катэгорыі асоб, якія знаходзяцца ў сітуацыі павышанай рызыкі дыскрымінацыі, неправамернага абмежавання правоў і свабод або насілля па прыкметах полу, гендарнай ідэнтычнасці або сексуальнай арыентацыі, якія могуць быць дапоўнены іншымі прыкметамі, у тым ліку узростам, інваліднасцю, сацыяльным статусам і г.д. У кантэксце гендарнай роўнасці да ўразлівых груп адносяцца: жанчыны і дзяўчынкі, ЛГБТК+асобы, адзінокія маці, людзі з інваліднасцю, падлеткі, пажылыя асобы, жыхары сельскай мясцовасці, мігранты і ўцекачы, этнічныя меншасці, жанчыны ў месцах пазбаўлення волі, жанчыны ў канфліктных зонах і і ншыя групы, чые правы сістэматычна парушаюцца праз існуючую сацыяльную няроўнасць.

Артыкул 2. Мэты гэтага Закона

Мэтамі гэтага Закона з'яўляюцца:

дасягненне гендарнай роўнасці, якая гарантуе роўныя правы, роўныя магчымасці і роўны доступ да ўдзелу ў палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, грамадскай і культурнай сферах жыцця грамадства, усім асобам незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі;

забарона, прадухіленне і ліквідацыя ўсіх формаў прамой і ўскоснай дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці ці сэксуальнай арыентацыі;

рэалізацыя сацыяльна справядлівай гендарнай палітыкі, стварэнне нацыянальнага механізму (інстытутаў і мер) для забеспячэння гендарнай роўнасці.

Артыкул 3. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб гендарнай роўнасці

1. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб забеспячэнні гендарнай роўнасці грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і складаецца з гэтага Закона, іншых законаў і нарматыўных прававых актаў, а таксама міжнародна-прававых актаў, ратыфікаваных Рэспублікай Беларусь.

2. Калі міжнароднымі дагаворамі, ратыфікаванымі Рэспублікай Беларусь, устаноўлены іншыя правілы, чым тыя, якія прадугледжаны гэтым Законам і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі, то прымяняюцца правілы міжнароднага дагавора.

Артыкул 4. Сфера прымянення Закона

1. Гэты Закон прымяняецца ва ўсіх сферах жыцця грамадства.

2. Патрабаванні Закона не прымяняюцца:

2.1. да захавання рэлігійных норм, адпраўлення рэлігійных абрадаў і працы ў якасці духоўных асоб у рамках зарэгістраваных рэлігійных аб'яднанняў;

2.2. да адносін у сферы сямейнага або прыватнага жыцця.

Артыкул 5. Забарона дыскрымінацыі па прыкметах полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі

1. Усе формы дыскрымінацыі па прыкметах полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, у тым ліку непрымальныя паводзіны або пагроза такога, няхай гэта будзе адзінкавы выпадак або рэгулярнае дзеянне, накіраваныя на вышэйзгаданых асоб, мэтай, вынікам або магчымым следствам якога з'яўляецца прычыненне фізічнай, псіхалагічнай або эканамічнай шкоды, забаронены.

2. Не з'яўляюцца дыскрымінацыяй па матывах полу, гендарнай ідэнтычнасці ці сэксуальнай арыентацыі:

2.1. прызыў на абавязковую ваенную службу выключна асоб мужчынскага полу ў выпадках, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

2.2. устанаўленне спецыяльных гарантый, звязаных з функцыямі цяжарнасці, нараджэння і груднога гадавання дзяцей;

2.3. спецыяльнае рэгуляванне сацыяльна-працоўных і іншых адносін у тых выпадках, калі прыналежнасць да аднаго з палоў з'яўляецца вызначальным фактарам прафесійнай і/або іншай дзейнасці;

2.4. прыняцце на аснове Закона часовых спецыяльных мер, накіраваных на дасягненне фактычнага раўнапраўя паміж асобамі розных палоў;

2.5. іншыя выпадкі, указаныя ў гэтым Законе.

ГЛАВА 2. ДЗЯРЖАЎНЫЯ ГАРАНТЫІ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ

Артыкул 6. Дзяржаўная палітыка па забеспячэнні гендарнай роўнасці

1. Дзяржаўная палітыка па забеспячэнні гендарнай роўнасці накіравана на:

1.1. стварэнне ўмоў для дасягнення гендарнай роўнасці ва ўсіх сферах жыцця грамадства;

1.2. прадухіленне і процідзеянне дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, у тым ліку ліквідацыя ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын;

1.3. рэалізацыю неабходных мер па забеспячэнні роўных правоў і роўных магчымасцей усіх асоб ва ўсіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця;

1.4. удасканаленне і развіццё нацыянальнага заканадаўства на аснове агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права і міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь у сферы гендарнай роўнасці;

1.5. стварэнне і развіццё нацыянальных механізмаў дасягнення гендарнай роўнасці ў структурах выканаўчай і заканадаўчай улады;

1.6. прымяненне гендарнага падыходу пры распрацоўцы і рэалізацыі стратэгічных прагнозаў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, дзяржаўных праграм, рэспубліканскіх і мясцовых бюджэтаў;

1.7. распрацоўку і ўкараненне механізмаў правядзення гендарнай экспертызы;

1.8. укараненне гендарных індыкатараў і ўдасканаленне гендарнай статыстыкі ва ўсіх сферах дзейнасці;

1.9. арганізацыя сістэмы гендарнага навучання для дзяржаўных служачых усіх узроўняў;

1.10. стварэнне і развіццё сістэмы гендарнага выхавання, адукацыі і асветы, у тым ліку дадатковай;

1.11. абарону грамадства ад гендарнай дэзінфармацыі.

Артыкул 7. Суб'екты ажыццяўлення гендарнай палітыкі дзяржавы

1. Сойм Рэспублікі Беларусь:

1.1. фарміруе заканадаўчую аснову дзяржаўнай гендарнай палітыкі праз прыняцце законаў і іншых нарматыўных прававых актаў, накіраваных на забеспячэнне роўных правоў і магчымасцей;

1.2. праводзіць парламенцкія слуханні, круглыя сталы, іншыя публічныя мерапрыемствы па пытаннях забеспячэння гендарнай роўнасці, а таксама ажыццяўляе кантроль за выкананнем прынятых актаў;

1.3. садзейнічае ўдасканаленню дзейнага заканадаўства ў мэтах устранення і папярэджання дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сексуальнай арыентацыі.

2. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у мэтах рэалізацыі канстытуцыйнага прынцыпу роўных правоў, свабод і роўных магчымасцей:

2.1. забяспечвае палітычную падтрымку мер, накіраваных на дасягненне рэальнай гендарнай роўнасці.

3. Урад Рэспублікі Беларусь у межах сваіх паўнамоцтваў:

3.1. распрацоўвае і рэалізуе адзіную дзяржаўную палітыку па дасягненні гендарнай роўнасці ва ўсіх сферах, у тым ліку праз прыняцце адпаведных дзяржаўных мэтавых праграм;

3.2. фарміруе і зацвярджае комплексныя планы па прадухіленні і ліквідацыі гендарнай дыскрымінацыі, у тым ліку ў сацыяльна-эканамічнай сферы, у ахове здароўя, адукацыі, палітыцы, навуцы і культуры;

3.3. забяспечвае фінансаванне дзейнасці па дасягненні гендарнай роўнасці са сродкаў дзяржаўнага бюджэту, а таксама за кошт пазабюджэтных крыніц (ахвяраванні, гранты, міжнародная дапамога і г.д.);

3.4. фарміруе Каардынацыйную раду па гендарнай палітыцы (далей Каардынацыйную раду), вызначае яе паўнамоцтвы, парадак стварэння і дзейнасці;

3.5. каардынуе і кантралюе дзейнасць рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і органаў мясцовага самакіравання па пытаннях захавання прынцыпаў гендарнай роўнасці, а таксама забяспечвае ўзаемадзеянне паміж імі;

3.6. штогод прадстаўляе ў Сойм Рэспублікі Беларусь даклад аб становішчы спраў у галіне гендарнай палітыкі, у якім адлюстроўваюцца дасягнутыя вынікі, выяўленыя праблемы і прапанаваныя меры па іх вырашэнні;

3.7. аб'ядноўвае намаганні дзяржаўных органаў і грамадзянскай супольнасці па рэалізацыі сацыяльна справядлівай гендарнай палітыкі, садзейнічаючы фарміраванню партнёрскіх адносін паміж імі;

3.8. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў сферы забеспячэння гендарнай роўнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4. Органы мясцовага самакіравання:

4.1. распрацоўваюць і ўкараняюць праграмы і праекты па забеспячэнні гендарнай роўнасці на павятовым узроўні, улічваючы спецыфіку сацыяльна-эканамічнага развіцця адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі;

4.2. забяспечваюць узаемадзеянне з грамадскімі аб'яднаннямі, адукацыйнымі, культурнымі і іншымі арганізацыямі пры планаванні і рэалізацыі мер у сферы гендарнай роўнасці;

4.3. фарміруюць і выкарыстоўваюць гендарную статыстыку ў мэтах аналізу і карэкціроўкі павятовай і грамадовай палітыкі.

5. Судовыя органы і іншыя ўпаўнаважаныя органы ў сферы правасуддзя і абароны правоў і свабод грамадзян у межах сваёй кампетэнцыі:

5.1. забяспечваюць судовую і прававую абарону правоў і законных інтарэсаў грамадзян пры парушэннях палажэнняў гэтага Закона і іншых нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць пытанні гендарнай роўнасці, гарантуючы справядлівы і бесстаронні разгляд скарг і заяў;

5.2. разглядаюць справы аб гендарнай дыскрымінацыі з улікам прынцыпаў, замацаваных у гэтым Законе і міжнародных актах, ратыфікаваных Рэспублікай Беларусь, прымаючы да ўвагі прававыя пазіцыі і практыку міжнародных органаў;

5.3. уносяць прадстаўленні аб змяненні або адмене дыскрымінацыйных норм і практык у органы, якія іх выдалі, або ў вышэйстаячыя органы, калі такія нормы і практыкі супярэчаць заканадаўству аб гендарнай роўнасці;

5.4. ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў сферы судовай і прававой абароны, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6. Грамадскія аб'яднанні, прафсаюзы і іншыя інстытуты грамадзянскай супольнасці:

6.1. садзейнічаюць распаўсюджванню ведаў аб гендарнай роўнасці і прававых механізмах абароны ад дыскрымінацыі, удзельнічаюць у асветніцкіх, культурных і інфармацыйных мерапрыемствах, у тым ліку сярод моладзі;

6.2. узаемадзейнічаюць з органамі дзяржаўнай улады, органамі мясцовага самакіравання і іншымі зацікаўленымі суб'ектамі пры фарміраванні, рэалізацыі і ацэнцы эфектыўнасці дзяржаўных праграм і мерапрыемстваў у сферы гендарнай роўнасці;

6.3. ініцыююць грамадскія кампаніі і праводзяць незалежны маніторынг захавання прынцыпаў гендарнай роўнасці.

Артыкул 8. Гендарная экспертыза праектаў законаў і іншых нарматыўных прававых актаў

1. Гендарная экспертыза законапраектаў і іншых нарматыўных прававых актаў (далей - нарматыўныя акты) праводзіцца пастаянна дзеючым Дзяржаўным экспертным камітэтам у мэтах выяўлення і прадухілення прамой і ўскоснай дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, а таксама для ацэнкі ўплыву падрыхтоўваемых і прымаемых прававых нормаў, на палажэнне гэтых асобаў у розных сферах жыцця грамадства.

2. У склад камітэта ў абавязковым парадку ўключаюцца незалежныя эксперты і прадстаўнікі грамадскасці.

3. Дзяржаўны экспертны камітэт пры Урадзе выконвае наступныя функцыі:

3.1. арганізуе і праводзіць гендарную экспертызу праектаў законаў і іншых нарматыўных актаў, дзяржаўных праграм на адпаведнасць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь міжнародным дамовам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, а таксама гэтаму Закону і іншым нарматыўным прававым актам у сферы гендарнай роўнасці;

3.2. фарміруе рэестры (базы дадзеных) экспертаў, якія маюць неабходную кваліфікацыю і досвед працы ў сферы гендарнай роўнасці, у тым ліку веданне адпаведных норм міжнароднага права.

3.3. распрацоўвае метадычныя матэрыялы і рэкамендацыі па працэдурах правядзення гендарнай экспертызы.

4. Да гендарнай экспертызы могуць прыцягвацца навуковыя работнікі, грамадскія дзеячы, эксперты міжнародных арганізацый, спецыялізаваныя некамерцыйныя арганізацыі (НКА), прафсаюзы і іншыя суб'екты, якія валодаюць прызнанымі кампетэнцыямі ў сферы гендарнай роўнасці, на аснове адкрытага конкурсу або па прапанове органаў дзяржаўнай улады. Незалежныя эксперты маюць права ўдзельнічаць у парламенцкіх слуханнях, пасяджэннях адпаведных камітэтаў і камісій заканадаўчых органаў, а таксама прадастаўляць экспертныя заключэнні ў пісьмовай форме.

5. Праекты законаў падлягаюць абавязковай гендарнай экспертызе да іх унясення на разгляд у Сойм;

6. Заключэнне па выніках экспертызы ўключае:

6.1. аналіз патэнцыйных рызык прамой ці ўскоснай дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці ці сэксуальнай арыентацыі;

6.2. ацэнку доўгатэрміновых сацыяльна-эканамічных наступстваў прапанаваных норм з пункту гледжання гендарнага раўнапраўя;

6.3. рэкамендацыі па ўнясенні змяненняў або дапаўненняў у мэтах устранення выяўленых дыскрымінацыйных палажэнняў або мінімізацыі адмоўных наступстваў.

7. У выпадку адмоўнага заключэння гендарнай экспертызы распрацоўшчык законапраекта абавязаны дапрацаваць яго з улікам рэкамендацый або абгрунтаваць неабходнасць захавання адпаведных норм.

8. Вынікі гендарнай экспертызы публікуюцца ў адкрытым доступе ў парадку, вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, за выключэннем звестак, якія адносяцца да дзяржаўнай таямніцы ці іншай таямніцы, якая ахоўваецца законам.

9. Органы дзяржаўнай улады ўлічваюць вынікі гендарнай экспертызы пры прыняцці рашэнняў, звязаных з далейшым прасоўваннем нарматыўнага акта па заканадаўчай працэдуры.

Артыкул 9. Фарміраванне дзяржаўнай статыстыкі і маніторынгу ў сферы забеспячэння гендарнай роўнасці

1. Прынцыпы збору і аналізу дадзеных

Статыстыка, якая збіраецца дзяржаўнымі органамі, павінна быць дэзагрэгаваная па прыкмеце полу, а пры неабходнасці - з улікам іншых паказчыкаў (узрост, рэгіён пражывання, сацыяльна-эканамічны статус, наяўнасць інваліднасці і інш.), якія дазваляюць больш поўна выяўляць і аналізаваць адрозненні ў становішчы гендарных груп.

Ужывальныя метады збору і апрацоўкі статыстычных дадзеных не павінны змяшчаць дыскрымінацыйных фармулёвак і стэрэатыпаў.

2. Асноўныя напрамкі маніторынгу і статыстычнага ўліку

Дзяржаўныя органы і арганізацыі, упаўнаважаныя на збор і абагульненне статыстычных дадзеных, абавязаны праводзіць рэгулярны маніторынг і аналіз становішча гендарных груп, улічваючы наступныя сферы, але не абмяжоўваючыся імі:

1) працоўная і эканамічная сфера: узровень занятасці, у тым ліку ў прадпрымальніцкай дзейнасці, аплата працы, кар'ерны рост, беспрацоўе, працягласць працоўнага часу, наяўнасць гнуткіх формаў занятасці і г.д.;

2) ахова здароўя: працягласць жыцця, захворванні, доступ да медыцынскіх паслуг, рэпрадуктыўнае і псіхічнае здароўе;

3) адукацыя і навука: колькасць жанчын і мужчын на розных ступенях адукацыі, у ВНУ, у сферы навуковай дзейнасці, розніца ў доступе да магчымасцей павышэння кваліфікацыі;

4) палітычная і грамадская сфера: доля жанчын і мужчын сярод дэпутатаў і іншых выбарных службовых асоб, на дзяржаўных пасадах, у органах кіравання палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў;

5) сацыяльная абарона: дадзеныя аб ахопе мерамі сацыяльнай падтрымкі жанчын і мужчын, розніца ў пенсіях і матэрыяльнай дапамозе, а таксама паказчыкі, якія адлюстроўваюць становішча ўразлівых і дыскрымінуемых груп (бацькоў-адзіночак, шматдзетных сем'яў і інш.);

6) культурная сфера: магчымасці доступу ўсіх асоб да культурных мерапрыемстваў і рэсурсаў, удзел у стварэнні і распаўсюджванні культурных каштоўнасцей, прызнанне культурнай каштоўнасці ствараемых прадуктаў без гендарнай дыскрымінацыі;

7) жыллёва-бытавая сфера: умовы пражывання, магчымасць доступу да сацыяльных паслуг, наяўнасць або адсутнасць дыскрымінацыі пры арэндзе або набыцці жылля.

3. Арганізацыя і каардынацыя маніторынгу

Галоўным каардынуючым органам па пытаннях маніторынгу гендарнай роўнасці выступае Каардынацыйная рада па гендарнай роўнасці.

Рада распрацоўвае метадычныя рэкамендацыі для ўсіх узроўняў дзяржаўнай статыстыкі і вызначае прыярытэтныя напрамкі аналізу паказчыкаў, звязаных з гендарнай роўнасцю.

Органы дзяржаўнай статыстыкі нясуць адказнасць за паўнату, актуальнасць і дакладнасць інфармацыі, якая збіраецца і апрацоўваецца, а таксама за своечасовае яе прадастаўленне ўпаўнаважаным дзяржаўным органам і зацікаўленым бакам.

4. Публікацыя і выкарыстанне статыстычных дадзеных

Сістэматызаваныя і абагульненыя паказчыкі, якія адлюстроўваюць стан гендарнай роўнасці ў розных сферах, павінны рэгулярна (не радзей за адзін раз у год) публікавацца ў афіцыйных статыстычных бюлетэнях, на адпаведных інтэрнэт-рэсурсах і ў іншых рэсурсах, даступных шырокай грамадскасці.

Дзяржаўныя органы, навуковыя і грамадскія арганізацыі маюць права выкарыстоўваць статыстычныя дадзеныя і вынікі маніторынгу для падрыхтоўкі аналітычных дакладаў, навуковых даследаванняў, рэкамендацый і прапаноў па ўдасканаленні дзяржаўнай палітыкі ў сферы гендарнай роўнасці.

Нараўне з выніковымі дадзенымі публікуюцца метадычныя матэрыялы, якія апісваюць выкарыстаную метадалогію збору і аналізу дадзеных, каб забяспечыць празрыстасць і правяральнасць атрыманых вынікаў.

5. Кантроль за дакладнасцю дадзеных і механізм разгляду скарг.

У выпадку выяўлення недаставерсасці або несвоечасовага прадастаўлення статыстычных дадзеных, а таксама пры наяўнасці інфармацыі аб утойванні або скажэнні статыстыкі па пытаннях гендарнай роўнасці, упаўнаважаныя органы праводзяць праверку і прымаюць меры ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

Зацікаўленыя асобы (грамадзяне, грамадскія аб'яднанні, навуковыя арганізацыі і іншые) маюць права накіроўваць скаргі і звароты ў дзяржаўныя органы статыстыкі і наглядныя інстанцыі, патрабуючы карэкціроўкі або дапаўнення афіцыйнай статыстыкі, калі палічаць яе няпоўнай, недаставерсай або супярэчнай прынцыпам аб'ектыўнага і бесстаронняга маніторынга.

ГЛАВА 3. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЙ СФЕРЫ

Артыкул 10. Забеспячэнне гендарнай роўнасці ў выбарчым працэсе

1. Усе грамадзяне маюць роўныя выбарчыя правы і роўныя магчымасці для ўдзелу ў выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дэпутатаў Сойму, дэпутатаў

органаў мясцовага самакіравання, гарантаваныя Канстытуцыяй і Выбарчым кодэксам Рэспублікі Беларусь.

2. Жанчынам, мужчынам, асобам з іншай гендарнай ідэнтычнасцю забяспечваюцца роўныя правы і магчымасці абіраць і быць абранымі, а таксама ўдзельнічаць у фарміраванні выбарчых камісій усіх узроўняў.

3. З мэтай дасягнення гендарнай роўнасці дзяржава мае права прымаць спецыяльныя меры, накіраваныя на падтрымку кандыдатаў менш прадстаўленага полу.

4. Пры падрыхтоўцы спісаў кандыдатаў ад палітычных партый, выбарчых аб'яднанняў на выбарах па акругах ствараюцца роўныя магчымасці для прадстаўленасці асобаў абодвух палоў. Кандыдаты - мужчыны і жанчыны - павінны быць раўнамерна прадстаўлены па ўсім спісе. У кожнай пяцёрцы кандыдатаў павінна быць не менш за дзве асобы менш прадстаўленага полу.

5. У выпадку невыканання патрабаванняў, указаных у гэтым артыкуле, выбарчая камісія не пазней за трое содняў інфармуе адпаведную палітычную партыю, выбарчае аб'яднанне аб дапушчаным парушэнні.

Пры адмове палітычнай партыі, выбарчага аб'яднання на працягу трох содняў унесці змены ў спіс кандыдатаў выбарчая камісія адмаўляе ў рэгістрацыі спіса кандыдатаў ад гэтай партыі.

6. Рашэнне выбарчай камісіі можа быць абскарджана ў вышэйстаячую выбарчую камісію і ў суд.

Артыкул 11. Забеспячэнне гендарнай роўнасці ў дзейнасці палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў

1. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні абавязаны ствараць роўныя магчымасці для жанчын, мужчын, асоб з іншай гендарнай ідэнтычнасцю - чальцоў палітычнай партыі і аб'яднання, у тым ліку:

1.1. ва ўдзеле ў кіруючых органах палітычнай партыі, грамадскага аб'яднання;

1.2. у стварэнні ўмоў для ўдзелу ў палітычнай і грамадскай дзейнасці для менш прадстаўленых гендарных груп;

1.3. пры вылучэнні на выбарныя пасады ў органы дзяржаўнай улады і органы мясцовага самакіравання.

2. Палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні маюць права ўсталёўваць квоты для прадстаўніцтва ў сваіх кіруючых органах асоб менш прадстаўленага полу. Квоты прымяняюцца з мэтай забеспячэння фактычнай роўнасці палоў.

Артыкул 12. Дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў па забеспячэнні гендарнай роўнасці

1. Грамадскія аб'яднанні, у тым ліку ствараемыя ў мэтах рэалізацыі канстытуцыйнага прынцыпу гендарнай роўнасці:

1.1. удзельнічаюць у распрацоўцы дакументаў, якія прымаюцца органамі дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання па пытаннях забеспячэння гендарнай роўнасці;

1.2. праводзяць маніторынг выканання рашэнняў, накіраваных на дасягненне гендарнай роўнасці;

1.3. ажыццяўляюць даследаванні гендарных аспектаў грамадска-палітычнага жыцця;

1.4. прадстаўляюць і абараняюць правы грамадзян, якія падвергліся дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі ў судах і іншых дзяржаўных органах;

1.5. падтрымліваюць кандыдатаў на выбарныя пасады ў органы дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання, у праграму якіх уваходзіць абарона прынцыпаў гендарнай роўнасці;

1.6. ажыццяўляюць іншую дзейнасць у мэтах забеспячэння гендарнай роўнасці.

2. Не з'яўляецца дыскрымінацыяй стварэнне і дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў па абароне правоў асобаў аднаго з палоў, а таксама гендарна-ўразлівых груп.

ГЛАВА 4. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў САЦЫЯЛЬНА-ПРАЦОЎНАЙ СФЕРЫ

Артыкул 13. Недапушчальнасць дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі ў сферы сацыяльна-працоўных адносін

Забарона дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі ў сферы працы і заняткаў распаўсюджваецца на асоб, якія працуюць па найму, індывідуальна або самастойна безадносна да іх дагаворнага статусу, асоб, якія праходзяць прафесійную падрыхтоўку, уключаючы стажораў і вучняў, работнікаў, з якімі працоўныя адносіны былі спыненыя, валанцёраў, асоб, што шукаюць працу, і прэтэндэнтаў на вакансіі, пенсіянераў, інвалідаў і іншых асоб.

Артыкул 14. Гендарны гвалт і дамаганні ў сферы працы.

Гендарны гвалт, уключаючы сэксуальныя дамаганні, накіраваныя на асоб у сувязі з іх полам, гендарнай ідэнтычнасцю або сэксуальнай арыентацыяй, уяўляюць сабою непрымальныя паводзіны ці пагрозы такога - няхай гэта будзе адзінкавы ці паўторны выпадак, - мэтай, вынікам ці магчымым следствам якіх з'яўляецца прычыненне фізічнай, псіхалагічнай ці эканамічнай шкоды.

Гэта ахоплівае сітуацыі, звязаныя з гвалтам і дамаганнямі ў сферы працы, якія ўзнікаюць у перыяд працы, звязаныя з працай ці ўзнікаюць у сувязі з працай, якая выконваецца:

па месцы працы, у тым ліку ў грамадскіх месцах і ў прыватных памяшканнях, калі яны з'яўляюцца месцам працы;

у месцах, дзе работнік атрымлівае заработную плату, карыстаецца перапынкам на адпачынак або прымае ежу або карыстаецца санітарна-бытавымі памяшканнямі;

падчас службовых камандзіровак, паездак, прафесійнай падрыхтоўкі, мерапрыемстваў ці грамадскай дзейнасці;

у ходзе камунікацый, звязаных з працоўнай дзейнасцю, у тым ліку тыя, якія забяспечваюцца інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі;

у жылых памяшканнях, якія прадстаўляюцца працадаўцам;

падчас паездак на працу і з працы.

Артыкул 15. Сэксуальныя дамаганні як асаблівая форма гендарнай дыскрымінацыі

1. Сэксуальныя дамаганні - асаблівая форма дыскрымінацыі па прыкмеце полу, якая выяўляецца ў непажаданых вербальных або невербальных паводзінах сэксуальнага характару ў адносінах да асобы, якая знаходзіцца ў службовай, матэрыяльнай або іншай залежнасці, наступствамі якога з'яўляецца зневажанне годнасці асобы і стварэнне неспрыяльнай, варожай, прыніжальнай абстаноўкі.

2. Паводзіны, прадыктаваныя сэксуальнымі матывамі, з'яўляюцца:

2.1. выяўленыя ў вуснай або пісьмовай форме непажаданыя знакі ўвагі, ацэнкі, прапановы і іншыя выказванні сексуальнага або абразлівага характару, шантаж, пагрозы або патрабаванні сексуальных паслуг у якасці ўмовы прыёму на працу або захавання працы, прасоўвання па службе, стварэння лепшых умоў, прадастаўлення льгот, забеспячэння здачы экзаменаў, вырабу дакументаў і інш., а таксама непрыстойныя жарты, анекдоты, намёкі;

2.2. невербальныя, фізічныя паводзіны: непрыстойныя жэсты, дакрананні, прымус да дзеянняў сэксуальнага характару, палавога акту або замах на згвалтаванне.

3. Службовыя асобы і супрацоўнікі органаў улады і кіравання, устаноў адукацыі, арганізацый, незалежна ад іх статусу і формы ўласнасці, не маюць права падвяргаць грамадзян, незалежна ад полу, сэксуальнаму дамаганню, а таксама ціску або пераследу ў сувязі з адмовай ў задавальненні яго (яе) сэксуальных дамаганняў, а таксама ў выпадку звароту асобы, якая падверглася сексуальным дамаганням, у кампетэнтныя органы ў сувязі з дыскрымінацыяй па прыкмеце полу у сферы працы і заняткаў, іншых сацыяльных сферах.

Артыкул 16. Абавязкі працадаўцаў па забеспячэнні гендарнай роўнасці ў сферы працы

У мэтах дасягнення гендарнай роўнасці ў сацыяльна-працоўных адносінах працадаўцы - службовыя асобы арганізацыі незалежна ад яе статусу і формы

ўласнасці або фізічныя асобы, якія валодаюць правам прыёму на працу, - абавязаны:

1) забяспечваць роўныя магчымасці, прымяняць раўнацэнныя крытэрыі адбору для жанчын і мужчын, у тым ліку асоб з рознай сэксуальнай арыентацыяй і гендарнай ідэнтычнасцю пры найме на працу і іх роўны доступ да вакантных працоўных месцаў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам;

2) па магчымасці прымаць на розныя пасады мужчын і жанчын у роўнай колькасці, забяспечваючы ў арганізацыі гендарны баланс;

3) за раўнацэнную працу выплачваць жанчынам і мужчынам, у тым ліку асобам з рознай сэксуальнай арыентацыяй і гендарнай ідэнтычнасцю роўную заработную плату, уключаючы ўсе дадатковыя выплаты, і гарантаваць яе роўны рост, кіруючыся пры гэтым справядлівай сістэмай ацэнкі працы і забяспечваючы празрыстасць ва ўстанаўленні памеру заработнай платы;

4) забяспечваць роўныя магчымасці для павышэння кваліфікацыі, набыцця практычнага працоўнага вопыту, ажыццяўлення перападрыхтоўкі, службовага прасоўвання і павышэння на пасадзе;

5) інфармаваць работнікаў аб магчымым замяшчэнні пасад, па патрабаванні работніка прадастаўляць пісьмовае абгрунтаванне прычын адмовы ў павышэнні на пасадзе, накіраванні на навучанне з мэтай павышэння кваліфікацыі, павелічэнні памеру заработнай платы;

6) садзейнічаць аптымальнаму сумяшчэнню працоўнага і сямейнага жыцця работнікаў, ствараць спрыяльныя ўмовы для цяжарных жанчын і бацькоў абодвух полаў з малалетнімі дзецьмі;

7) ствараць бяспечныя ўмовы працы, якія забяспечваюць захаванне жыцця і здароўя як жанчын, так і мужчын, а таксама асоб з іншай гендарнай ідэнтычнасцю;

8) прадпрымаць меры, якія забяспечваюць неўмяшанне ў прыватнае жыццё і павагу асабістай годнасці работнікаў незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі;

9) забяспечваць прафілактыку і спыненне гендарнай дыскрымінацыі ў сферы працы, у тым ліку для працуючых жанчын, а таксама работнікаў, якія належаць да адной або некалькіх уразлівых груп або груп, якія часова знаходзяцца ў сітуацыях неабароненасці;

10) рабіць належныя меры, накіраваныя на недапушчэнне гендарнага гвалту і дамаганняў;

11) асаблівую ўвагу надаваць фактарам рызыкі, якія:

узнікаюць у сілу ўмоў працы і рэжымаў працы, формаў арганізацыі працы і метадаў кіравання чалавечымі рэсурсамі;

закранаюць трэція бакі, такія як кліенты, спажыўцы, пастаўшчыкі паслуг, карыстальнікі, пацыенты і прадстаўнікі грамадскасці;

12) прымаць адпаведныя меры ва ўмовах і сектарах, у якіх работнікі і іншыя зацікаўленыя асобы ў большай ступені могуць быць ахвярамі гвалту і дамаганняў, такіх як: праца ў начны час, праца ў адасобленым месцы, ахова здароўя, сектар гасціннасці, сацыяльныя паслугі, экстраныя службы, хатняя праца, транспарт, адукацыя, індустрыя забаў;

13) надаваць павышаную ўвагу пытанням абароны работнікаў-мігрантаў, асабліва працоўных мігрантаў-жанчын (у выпадках іх наяўнасці ў арганізацыі) ад сэксуальных дамаганняў на працы;

14) прызнаваць наступствы ўздзеяння бытавога гвалту для сферы працы і прымаць меры для іх ухілення;

15) прымаць і праводзіць у працэсе кансультацый з работнікамі і іх прадстаўнікамі палітыку па забеспячэнні ў арганізацыі гендарнай роўнасці;

16) сістэматычна праводзіць навучанне службовых асоб і работнікаў арганізацыі па праграмах, накіраваных на прасоўванне гендарнай роўнасці, прадухіленне дыскрымінацыі, гендарнага гвалту і дамаганняў у сферы працы;

17) інфармаваць работнікаў аб правах, гарантаваных гэтым Законам.

Артыкул 17. Дыскрымінацыйныя дзеянні працадаўцы

1. У сферы працы дыскрымінацыйнымі лічацца выпадкі, калі працадаўца:

1.1. неабгрунтавана адмаўляе ў найманні на працу па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, сямейным абавязкам, іншым абставінам, не звязаным з дзелавымі якасцямі работніка;

1.2. аказвае перавагу асобе з нізкай кваліфікацыяй у параўнанні з асобай процілеглага полу з больш высокай кваліфікацыяй;

1.3. пры прыёме на працу ўсталёўвае ўмовы, якія ставяць асоб аднаго полу ў менш спрыяльнае становішча ў параўнанні з асобамі іншага полу;

1.4. усталёўвае для работніка або работнікаў аднаго полу менш спрыяльныя ўмовы аплаты працы або прадастаўлення дадатковых гарантый, звязаных з працоўнымі адносінамі, у параўнанні з работнікам або работнікамі іншага полу, якія выконваюць тую ж або раўнацэнную работу;

1.5 . у выпадку размяшчэння аб'яў аб прыёме на працу ўключае ў яго патрабаванні і крытэрыі, якія прадугледжваюць перавагу для асоб аднаго з палоў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам;

1.6. патрабуе прадстаўлення дакументаў, не прадугледжаных нацыянальным заканадаўствам і аб'явай;

1.7. накладае на работніка дысцыплінарныя спагнанні, змяняе ўмовы працы, пераводзіць на іншую працу або скасоўвае працоўную дамову, прымушае да звальнення па ўласным жаданні або па пагадненні бакоў па матывах палавой прыналежнасці, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі;

1.8. ігнаруе спецыфічныя патрэбы працуючых асоб або іншым чынам прымяняе да іх горшае абыходжанне ў сувязі з цяжарнасцю, родамі, статусам аднаго з бацькоў, выкананнем сямейных абавязкаў;

1.9. кіруе працай, размяркоўвае працоўныя заданні ці ўсталёўвае ўмовы працы такім чынам, што працаўнік або працаўнікі аднаго полу апыняюцца ў горшым становішчы ў параўнанні з працаўніком або працаўнікамі іншага полу;

1.10. падтрымлівае і тыражуе ў арганізацыі патрыярхальныя стэрэатыпы, ігнаруючы або прыніжаючы дзелавыя якасці і прафесійныя навыкі жанчын, а таксама іншых уразлівых гендарных груп;

1.11. дапускае ў адносінах асобы гендарна абумоўлены гвалт, у тым ліку сэксуалізаваны гвалт, або ведае аб фактах прыгнёту па прыкмеце полу або сексуальных дамаганнях і не прадпрымае неабходныя меры па іх спыненні;

1.12. пераследуе або запалохвае работніка, які звярнуўся ў кампетэнтныя органы або ў суд з заявай або скаргай у сувязі з дыскрымінацыяй па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі;

1.13. аказвае ціск на прадстаўніка работніка, сведку або асобу, якая дае тлумачэнні ў сувязі са скаргай ці іншай юрыдычнай працэдурай наконт дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі.

2. Дыскрымінацыяй таксама лічыцца нядобразычлівыя адносіны да асобы і прычыненне ёй негатыўных наступстваў з прычыны таго, што асоба спасылалася на правы і абавязкі, устаноўленыя гэтым Законам, або аказвала падтрымку іншай асобе пры абароне яе правоў.

Артыкул 18. Усталяванне дадатковых сацыяльна-працоўных гарантый, якія забяспечваюць гендарную роўнасць у лакальных нарматыўных прававых актах.

1. Калектыўныя дамовы, пагадненні і іншыя лакальныя нарматыўныя прававыя акты, якія заключаюцца або прымаюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам, павінны змяшчаць палажэнні, якія забяспечваюць роўныя правы і магчымасці для ўсіх асоб, занятых у сферы працы.

2. У генеральныя, галіновыя, рэгіянальныя тарыфныя пагадненні і калектыўныя дагаворы могуць быць уключаны палажэнні, якія забяспечваюць:

2.1. роўныя правы і роўныя магчымасці на рынку працы;

2.2. роўныя правы і роўныя магчымасці па ўстанаўленні ўзроўню заработнай платы;

2.3. устраненне гендарнага разрыву ў аплаце працы, у тым ліку за кошт прафесійнай падрыхтоўкі (перападрыхтоўкі) кадраў, ліквідацыі некваліфікаваных работ, нармавання фізічнай працы з улікам неаднолькавай мышачнай сілы жанчын і мужчын і інш.;

2. 4. меры, накіраваныя на паляпшэнне становішча асоб з сямейнымі абавязкамі;

2.5. камплектаванне арганізацый (структурных падраздзяленняў) кадрамі і прасоўванне работнікаў па працы пры іншых роўных умовах, з прадастаўленнем перавагі асобе пэўнага полу, у адносінах да якога ў гэтай арганізацыі не дасягнуты гендарныя прапорцыі;

2.6. меры па папярэджанні і ліквідацыі гвалту і дамаганняў;

2.7. права работніка пакінуць працоўнае месца, калі ён мае дастаткова важкія падставы меркаваць, што сітуацыя на працоўным месцы стварае сур'ёзную пагрозу, якая наспявае гвалту і дамаганняў;

2.8. меры, накіраваныя на абарону заяўнікаў, пазоўнікаў, ахвяр, сведкаў, інфарматараў ад аказання ціску ў сувязі са зваротамі ў кампетэнтныя органы наконт фактаў гендарнай дыскрымінацыі;

2.9. магчымасць прадастаўлення ахвярам бытавога гвалту пазачарговага водпуску або ўстанаўлення для іх гнуткага графіка работы.

3. У калектыўных дамовах арганізацый можа быць прадугледжана ўскладанне абавязкаў упаўнаважанага па гендарных пытаннях - саветніка кіраўніка арганізацыі на аднаго з работнікаў на грамадскіх пачатках.

4. Умовы калектыўных дамоваў, пагадненняў і іншых лакальных нарматыўных актаў, якія дыскрымінуюць работнікаў па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці і сэксуальнай арыентацыі, з'яўляюцца несапраўднымі.

Артыкул 19. Гарантыі гендарнай роўнасці ў выпадку масавага звальнення работнікаў

У выпадку масавага звальнення работнікаў працадаўца абавязаны ўлічваць наяўныя суадносіны колькасці жанчын і мужчын у гэтай арганізацыі, не дапускаючы дыскрымінацыі прадстаўнікоў аднаго з палоў.

Артыкул 20. Гендарнае раўнапраўе ў сістэмах сацыяльнай абароны

1. Недапушчальна прымяненне ўмоў сацыяльнай абароны, сацыяльнага страхавання, у тым ліку ў сістэмах, якія замяняюць або дапаўняюць дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне, якія пагаршаюць становішча асоб аднаго з палоў:

1.1. пры ўстанаўленні магчымасцей удзелу і карыстання;

1.2. пры ўстанаўленні ўзносаў і іх памераў;

1.3. пры ўстанаўленні выплат, уключаючы дадатковыя выплаты сужэнцам і асобам, якія знаходзяцца на ўтрыманні, а таксама пры ўстанаўленні працягласці права на выплаты.

2. Гендарная дыскрымінацыя забараняецца пры ўстанаўленні і прымяненні палажэнняў сацыяльнай абароны ў выпадках хваробы, інваліднасці, пенсійнага забеспячэння, уключаючы датэрміновы выхад на пенсію, няшчасных выпадкаў на рабоце і прафесійных захворванняў, беспрацоўя, а таксама палажэнняў сацыяльнай абароны, якія прадугледжваюць любыя сацыяльныя выплаты, уключаючы пенсіі ўдовам і сіротам, адрасныя выплаты і матэрыяльную дапамогу.

3. Органы дзяржаўнай улады, органы мясцовага самакіравання, службовыя асобы арганізацый пры ажыццяўленні мер сацыяльнай абароны абавязаны ў роўнай ступені ўлічваць інтарэсы ўсіх асоб незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі.

Артыкул 21. Забеспячэнне роўных правоў і роўных магчымасцей у сферы прадпрымальніцтва

1. Усім асобам незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі забяспечваюцца роўныя правы і магчымасці ў ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці.

2. Забеспячэнне роўных магчымасцяў у сферы прадпрымальніцтва мае на ўвазе ўстраненне бар'ераў, якія перашкаджаюць удзелу прадстаўнікоў розных гендарных груп, у прыватнасці жанчын, у прадпрымальніцкай дзейнасці.

3. На дзяржаўным і рэгіянальным узроўнях з улікам статыстычных паказчыкаў могуць ажыццяўляцца станоўчыя дзеянні для ўстранення гендарнага дысбалансу ў прадпрымальніцкай дзейнасці шляхам заахвочвання жаночай прадпрымальніцкай дзейнасці, стварэння роўных умоў у атрыманні фінансавання, навучання, доступу да рэсурсаў і інфармацыі.

Артыкул 22. Гарантыі прызнання роўнага стаўлення да хатняй працы

1. Асобы розных палоў нясуць роўныя абавязкі ў дачыненні да хатняй працы, накіраванай на задавальненне патрэбаў сям'і.

2. Хатняя праца не можа служыць спосабам гендарнай дыскрымінацыі і павінна сумесна ажыццяўляцца ў роўнай ступені як жанчынамі, так і мужчынамі.

3. У мэтах садзейнічання пераадоленню гендарных стэрэатыпаў у сямейных адносінах, кампетэнтныя органы:

3.1. рэгулярна праводзяць аналіз неаплатнай працы жанчын і мужчын, у рамках вядзення хатніх гаспадарак і сацыяльнага ўзнаўлення насельніцтва;

3.2. ствараюць спрыяльныя ўмовы для спалучэння кар'еры з дамашнімі абавязкамі і выхаваннем дзяцей;

3.3. распрацоўваюць меры па падтрымцы жанчын і мужчын, якія займаюцца доглядам дзяцей і іх выхаваннем;

3.4. ствараюць умовы для прыцягнення мужчын да выхавання і догляду за дзецьмі, у прыватнасці садзейнічаюць заканадаўчаму замацаванню права бацькі разам з маці на аплатны водпуск па догляду дзіцяці першых гадоў жыцця, а таксама ўстанаўленню квот, якія вызначаюць мінімальную колькасць дзён водпуску, якая абавязкова павінна быць выкарыстана бацькам;

3.5. рэалізуюць спецыяльныя адукацыйныя і інфармацыйныя праграмы, якія садзейнічаюць трансфармацыі традыцыйных уяўленняў аб гендарных ролях і раздзяленні працы ў сям'і;

3.6. садзейнічаюць стварэнню шырокай сеткі працоўных месцаў для працы на даму са свабодным графікам працы і новымі формамі падзелу працы;

3.7. укараняюць і пашыраюць гнуткія формы занятасці.

ГЛАВА 5. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў СФЕРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СЛУЖБЫ

Артыкул 23. Роўныя магчымасці прадстаўнікоў розных гендарных груп пры паступленні на дзяржаўную службу і пры яе праходжанні

1. У адпаведнасці з канстытуцыйным прынцыпам гендарнай роўнасці пры паступленні на дзяржаўную службу і пры яе праходжанні не дапускаецца дыскрымінацыя, г.зн. устанаўленне якіх бы там ні было прамых або ўскосных абмежаванняў або пераваг па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, якія супярэчаць гэтаму Закону і іншым нарматыўным прававым актам Рэспублікі Беларусь.

2. Кіраўнікі і ўпаўнаважаныя службовыя асобы дзяржаўных органаў, а таксама кіраўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў абавязаны забяспечваць: роўны доступ да дзяржаўнай службы, службы ў органах мясцовага самакіравання для ўсіх прэтэндэнтаў, незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, з улікам дзелавых і прафесійных якасцей; адзіныя празрыстыя крытэры адбору і прыёму на дзяржаўную службу, абарону ад любых формаў прамой ці ўскоснай дыскрымінацыі, уключаючы сэксуальныя дамаганні і дыскрымінацыйныя выказванні, а таксама прадухіленне неспрыяльнага працоўнага асяроддзя, якое стварае перашкоды для службовага і прафесійнага росту.

3. Кіраўнікі дзяржаўных органаў і іх структурных падраздзяленняў абавязаны прымаць меры па павышэнні ўзроўню дасведчанасці дзяржаўных служачых аб прынцыпах і нормах гэтага Закона, у тым ліку правядзенне трэнінгаў, семінараў і іншых адукацыйных мерапрыемстваў па пытаннях гендарнай роўнасці.

4. У сістэме рэспубліканскіх органаў дзяржаўнай улады і кіравання, а таксама ў мясцовых выканаўчых і распарадчых органах Рэспублікі Беларусь не павінна дапускацца незбалансаванае прадстаўніцтва асоб аднаго полу. Органы дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання павінны забяспечваць збалансаваны гендарны склад на ўсіх узроўнях, у тым ліку кіруючыя і вышэйшыя кіраўнічыя пасады.

5. Пры выяўленні незбалансаванага прадстаўніцтва (істотнай перавагі асоб аднаго полу) упаўнаважаныя органы павінны распрацоўваць і прымаць спецыяльныя праграмы і планы па устраненні выяўленага дысбалансу.

6. Дапускаецца прымяненне часовых спецыяльных мер, накіраваных на дасягненне збалансаванага прадстаўніцтва жанчын і мужчын на дзяржаўнай

службе і службе ў органах мясцовага самакіравання, да такіх мер адносяцца: квоты, мэтавыя адукацыйныя і кадравыя праграмы, настаўніцтва і інш.

7. Умовы прымянення спецыяльных мер, іх аб'ём, працягласць і парадак рэалізацыі вызначаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і прымаемымі ў яго развіццё нарматыўнымі прававымі актамі, а таксама лакальнымі актамі дзяржаўных органаў і органаў мясцовага самакіравання.

8. Кіраўнікі органаў дзяржаўнай улады і кіравання, а таксама органаў мясцовага самакіравання нясуць персанальную адказнасць за выкананне прынцыпу роўных магчымасцей пры прыёме на дзяржаўную службу і ў працэсе яе праходжання ў адпаведнасці з гэтым Законам.

Артыкул 24. Роўны доступ прадстаўнікоў розных гендарных груп да конкурсаў на замяшчэнне дзяржаўных пасад дзяржаўнай службы

1. Замяшчэнне вакантных пасад дзяржаўных служачых, у тым ліку кіруючых, ажыццяўляецца шляхам конкурсных працэдур, якія забяспечваюць роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суіскальнікаў незалежна ад іх полу, гендарнай ідэнтычнасці і сэксуальнай арыентацыі.

2. Конкурсы праводзяцца адкрыта і празрыста, з улікам аб'ектыўных крытэрыяў ацэнкі прафесійнай кампетэнтнасці, адукацыі і вопыту прэтэндэнтаў, без якіх-небудзь пераваг або абмежаванняў па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі.

3. Не дапускаецца аб'яўленне конкурсаў на замяшчэнне пасад дзяржаўнай службы толькі для асоб аднаго полу, за выключэннем выпадкаў, калі паводле заканадаўства або па характары выконваемых абавязкаў прыналежнасць да пэўнага полу з'яўляецца строга абгрунтаваным патрабаваннем, пры ўмове адпаведнасці такіх патрабаванняў нормам міжнароднага права.

4. Тэксты аб'яў аб правядзенні конкурсаў не павінны змяшчаць фармулёвак, якія дапускаюць прамую або ўскосную дыскрымінацыю асоб з іншай гендарнай ідэнтычнасцю або сэксуальнай арыентацыяй, а таксама скрытыя абмежаванні або заклікі, здольныя прывесці да ўшчамлення правоў прадстаўнікоў пэўнага полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі.

5. На кадравыя службы дзяржаўных органаў ускладаецца абавязак па прадастаўленні конкурсным камісіям поўнай, дакладнай і аб'ектыўнай інфармацыі аб адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы асоб, якія ўдзельнічаюць у конкурсе, а таксама даных аб суадносінах колькасці працуючых жанчын і мужчын на адпаведных дзяржаўных пасадах і ў гэтым органе ў цэлым.

6. Кадравыя службы абавязаны весці і рэгулярна абнаўляць рэестры (базы даных) аб наяўнасці вакантных пасад, улічваць паказчыкі па гендарнай статыстыцы і пры неабходнасці даваць рэкамендацыі па выкарыстанні спецыяльных мер, накіраваных на забеспячэнне балансу прадстаўніцтва розных палоў.

7. Звесткі, пералічаныя ў пункце 3 гэтага артыкула (уключаючы дадзеныя аб гендарным складзе работнікаў), прадстаўляюцца кадравымі службамі для:

7.1. работы атэстацыйных камісій пры правядзенні атэстацыі дзяржаўных служачых;

7.2. прысваення класных чыноў (званняў, рангаў), а таксама пры вырашэнні пытанняў павышэння на пасадзе;

7.3. вызначэння памераў грашовага ўтрымання, дадатковых выплат і іншых мер заахвочвання.

Атэстацыйныя камісіі павінны разглядаць гэтыя звесткі ў сукупнасці з прафесійнымі кампетэнцыямі дзяржаўнага служачага, пры гэтым недапушчальна прыняцце рашэнняў аб паніжэнні на пасадзе або адмове ў прасоўванні па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі.

8. Кадравыя рэестры дзяржаўных пасад не павінны змяшчаць пераважных падстаў і ўзроставых або іншых фармальных абмежаванняў, якія датычацца выключна асоб аднаго полу, за выключэннем выпадкаў, прама прадугледжаных заканадаўствам, звязаных з асаблівым характарам дзяржаўнай службы.

9. Выяўленне дыскрымінацыйных палажэнняў у кадравых рэестрах, конкурснай дакументацыі, а таксама ў лакальных нарматыўных актах дзяржаўных органаў цягне абавязак іх неадкладнага перагляду і прывядзення ў адпаведнасць з прынцыпамі гэтага Закона і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь.

10. У выпадку, калі асоба, якая ўдзельнічае ў конкурсе, лічыць, што пры разглядзе яго (яе) кандыдатуры былі дапушчаны факты дыскрымінацыі або ўшчамлення правоў па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці і/або сэксуальнай арыентацыі, яна мае права абскардзіць рашэнне конкурснай камісіі ў вышэйстаячы орган або ў суд.

11. Парадак абскарджання рэгламентуецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай службе, а таксама працэсуальным заканадаўствам і гэтым Законам.

ГЛАВА 6. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў СФЕРЫ АДУКАЦЫІ І КУЛЬТУРЫ

Артыкул 25. Гарантыі забеспячэння роўных магчымасцей для атрымання адукацыі і ўдзелу ў навуковай дзейнасці

1. Дзяржава гарантуе рэалізацыю канстытуцыйнага права на адукацыю і свабоду навуковай дзейнасці для ўсіх асоб, незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, уключаючы:

1.1. роўны доступ да ўсіх форм і ўзроўняў адукацыі, праграм прафесійнага навучання і павышэння кваліфікацыі;

1.2. роўныя магчымасці для ўдзелу ў адукацыйнай і навуковай дзейнасці, у тым ліку падачу заявак на гранты, конкурсы, стажыроўкі, навуковыя публікацыі і даследчыя праекты;

1.3. падтрымку і развіццё гендарнай асветы і інклюзіўных падыходаў у адукацыі;

1.4. укараненне спецыяльных адукацыйных праграм па пытаннях гендара і гендарнай роўнасці;

1.5. садзейнічанне даследаванням у галіне гендара, фемінісцкай тэорыі, ЛГБТК+ тэматыкі, інклюзіі і сумежных напрамкаў;

1.6. распрацоўку і выкарыстанне адукацыйных праграм, падручнікаў і дапаможнікаў, якія прайшлі гендарную экспертызу і выключаюць прапаганду прамой або ўскоснай дыскрымінацыі.

2. Адукацыйныя і навуковыя ўстановы абавязаны забяспечваць роўныя ўмовы для ўсіх незалежна ад гендарнай ідэнтычнасці і/ці сэксуальнай арыентацыі пры:

2.1. прыёме ва ўстановы адукацыі любой ступені;

2.2. выбары праграм навучання і акадэмічных напрамкаў;

2.3. прадастаўленні стыпендый, грантаў, крэдытаў і іншых форм падтрымкі;

2.4. праходжанні перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі;

2.5. забеспячэнні доступу да даследчай інфраструктуры (лабараторыям, абсталяванню, дадзеным і інш.);

2.6 . удзел у навуковых праектах, конкурсах, праграмах абмену, публікацыях і канферэнцыях;

2.7. размеркаванні акадэмічных і навуковых пасад, навуковага кіраўніцтва, а таксама доступу да ўнутраных грантаў і рэсурсаў;

2.8. прасоўванні па навуковай кар'еры, уключаючы атэстацыю, абарону дысертацый, атрыманне вучоных ступеней і званняў;

2.9. здзяйсненні любых іншых дзеянняў, звязаных з рэалізацыяй права на адукацыю і свабоду навуковага пошуку без дыскрымінацыі.

3. Дзеянне гэтага артыкула распаўсюджваецца на ўсе формы адукацыі і навуковай дзейнасці, у тым ліку ваенныя, мытныя, праваахоўныя і іншыя спецыялізаваныя ўстановы, якія ажыццяўляюць навуковыя даследаванні, падрыхтоўку і перападрыхтоўку кадраў.

4. Не лічацца дыскрымінацыяй спецыяльныя меры, накіраваныя на устараненне няроўнасці і падтрымку ўразлівых груп у сферы адукацыі і навукі, калі яны:

4.1. носяць часовы, суразмерны і абгрунтаваны характар;

4.2. ажыццяўляюцца добраахвотна і з улікам гендарнай самаідэнтыфікацыі навучэнцаў;

4.3. не абмяжоўваюць правоў іншых асоб і не замацоўваюць няроўнасць на інстытуцыянальным узроўні.

5. Стварэнне асобных праграм, прастор або фарматаў, якія ўлічваюць пол або гендарную ідэнтычнасць, дапускаецца выключна з мэтай скасавання структурнай няроўнасці, пры ўмове, што:

5.1. выключаецца прымусовы падзел навучэнцаў па прыкмеце полу ці гендарнай ідэнтычнасці;

5.2. забяспечваецца паўнацэнны ўдзел трансгендарных, небінарных і інтэрсэкс-людзей у адукацыйным і навуковым працэсе;

5.3. ахоўваецца роўны доступ да ўсіх форм і ўзроўняў адукацыі і навукі.

6. Міністэрства адукацыі абавязана кантраляваць адпаведнасць такіх мер прынцыпам правоў чалавека, недапушчэнню сегрэгацыі і фармальнай роўнасці, якая падмяняе рэальную.

Артыкул 26. Гарантыі роўнага доступу да культурных каштоўнасцей і культурнага жыцця

1. Кожнаму чалавеку, незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці ці сэксуальнай арыентацыі, гарантуецца роўны доступ да культурных каштоўнасцяў, паўнавартасны ўдзел у культурным жыцці грамадства і свабода творчага самавыяўлення.

2. Дзяржава абавязана садзейнічаць стварэнню інклюзіўнага культурнага асяроддзя, свабоднага ад дыскрымінацыі і стэрэатыпаў, забяспечваючы роўныя магчымасці для ўдзелу ў культурных і мастацкіх ініцыятывах.

3. Не лічацца дыскрымінацыяй культурныя ініцыятывы, накіраваныя на падтрымку ўразлівых груп, у тым ліку:

3.1 . фестывалі, выставы, канцэрты і іншыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў мэтах прыцягнення ўвагі да пытанняў роўнасці і сацыяльнай бачнасці прадстаўнікоў розных гендарных груп;

3.2. стварэнне творчых калектываў, ініцыятыў і прастор, якія выказваюць досвед пэўнай групы (напрыклад, жаночыя ці ЛГБТК+ тэатры, ансамблі, медыя-лабараторыі і інш.), пры ўмове, што гэта не абмяжоўвае правы іншых асоб.

ГЛАВА 7. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў СФЕРЫ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ

Артыкул 27. Гарантыі забеспячэння роўных правоў і магчымасцей у сферы аховы здароўя

1. Усім асобам, незалежна ад полу, сэксуальнай арыентацыі, гендарнай ідэнтычнасці гарантуецца:

1.1. роўны доступ да медыцынскіх паслуг у дзяржаўных і недзяржаўных лячэбных установах, да праграм па ўмацаванні здароўя і прафілактыцы захворванняў;

1.2. ахова здароўя, забеспячэнне медыцынскага абслугоўвання ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, іншымі нарматыўнымі прававымі актамі і міжнароднымі дагаворамі;

1.3. забеспячэнне рэпрадуктыўных правоў і свабод;

1.4. захаванне і ўмацаванне рэпрадуктыўнага здароўя для павышэння якасці жыцця і забеспячэння ўзнаўлення насельніцтва;

1.5. стварэнне жаночых/мужчынскіх кансультацый, іншых спецыяльных кансультацыйных службаў для цяжарных жанчын, будучых бацькоў, бацькоў з дзецьмі і службаў па планаванні сям'і;

1.6. забеспячэнне рэгулярнага праходжання медыцынскіх абследаванняў рэпрадуктыўнай сістэмы ў мэтах ранняй дыягностыкі анкалагічных захворванняў для асоб, якія пражываюць як у гарадской, так і ў сельскай мясцовасці;

1.7. доступ да паслуг па перапыненні цяжарнасці ў бяспечных умовах, доступ да бяспечных сучасных супрацьзачаткавых сродкаў і тэхналогій;

1.8. укараненне праграм палавога выхавання дзяцей і падлеткаў у сістэму школьнай адукацыі, асвета насельніцтва па пытаннях рэпрадуктыўных правоў і сэксуальных паводзін;

1.9. забеспячэнне ўсіх асоб эфектыўнымі лекавымі прэпаратамі праз аптэчныя сеткі, амбулаторныя і стацыянарныя лячэбныя ўстановы для падтрымання рэпрадуктыўнага здароўя;

1.10. забеспячэнне трансгендарных людзей спецыялізаванымі лекавымі прэпаратамі;

1.11. забеспячэнне свабоднага доступу да статыстычных дадзеных аб стане здароўя насельніцтва Рэспублікі Беларусь, у тым ліку рэпрадуктыўнага;

1.12. іншыя меры, неабходныя для забеспячэння гендарнай роўнасці ў сферы аховы здароўя.

2. Міністэрства аховы здароўя і органы мясцовага самакіравання абавязаны ствараць спецыялізаваныя службы (кабінеты, кансультацыі) для жанчын, мужчын, асоб з іншай гендарнай ідэнтычнасцю.

3. Не з'яўляюцца дыскрымінацыяй па прыкмеце полу:

3.1. спецыяльная абарона жанчын падчас цяжарнасці, родаў і груднога гадавання;

3.2. абарона функцыі мацярынства і/або бацькоўства;

3.3. стварэнне спецыялізаваных медыцынскіх кансультацый, кабінетаў, прызначаных для аказання медыцынскай дапамогі асобам аднаго з палоў.

ГЛАВА 8. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ Ў ВОБЛАСЦІ АБАРОНЫ ПРАВОЎ СПАЖЫВАЦЯЎ

Артыкул 28. Гарантыі забеспячэння гендарнай роўнасці ў сферы правоў спажыўцоў

1. Кожнай асобе, незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, гарантуюцца роўныя правы пры прадастаўленні паслуг, вытворчасці і продажы тавараў, а таксама пры абароне іх правоў як спажыўцоў.

2. Прадавец, вытворца тавараў або пастаўшчык паслуг абавязаны:

2.1. прымяняць аднолькавыя ўмовы аплаты, устанаўліваць аднолькавую цану і прадастаўляць роўныя гарантыі на ідэнтычныя вырабы, тавары, паслугі для ўсіх;

2.2. пры размяшчэнні рэкламнай інфармацыі, не дапускаць выкарыстання гендарных стэрэатыпаў, абразлівых, якія маюць сексісцкую або двухсэнсоўную трактоўку слоў, вобразаў, параўнанняў, звязаных з полам, гендарнай ідэнтычнасцю або сэксуальнай арыентацыяй;

2.3. захоўваць гендарную роўнасць у іншых выпадках у сферы спажывання тавараў і паслуг.

3. Не з'яўляецца дыскрымінацыяй размяшчэнне рэкламнай інфармацыі аб таварах і паслугах, прызначаных выключна для выкарыстання асобамі аднаго з палоў.

ГЛАВА 9. СРОДКІ ПРАВАВОЙ АБАРОНЫ АД ГЕНДАРНАЙ ДЫСКРЫМІНАЦЫІ, АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННІ ЗАКАНАДАЎСТВА АБ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ

Артыкул 29. Гарантыі роўнага доступу да сродкаў прававой абароны

Усім асобам, якія падвергліся гендарнай дыскрымінацыі, гвалту і дамаганням па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, гарантуецца свабодны доступ да належных і эфектыўных сродкаў прававой абароны і да бяспечных, справядлівых і дзейсных механізмаў урэгулявання спрэчак, у тым ліку:

1) працэдур падачы скаргаў і працэдур расследаванняў;

2) гендарна чулым механізмам урэгулявання спрэчак на ўзроўні працоўнага месца і за межамі працоўнага месца;

3) судам, кампетэнтным вырашаць справы, звязаныя з гендарнай дыскрымінацыяй;

4) своечасовым і эфектыўным працэдурам разгляду;

5) вызваленню ад судовых выдаткаў, бясплатнай прававой дапамогі, у тым ліку паслуг адвакатаў;

6) сродкам абароны пазоўнікаў, іх прадстаўнікоў, сведкаў, інфарматараў ад віктымізацыі і аказанні ціску.

Артыкул 30. Абскарджанне фактаў гендарнай дыскрымінацыі

1. Асобы, якія лічаць, што яны падвергліся дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі, маюць права звяртацца з адпаведнымі скаргамі і заявамі ў дзяржаўныя органы, органы мясцовага самакіравання, у Офіс Упаўнаважанага па правах чалавека, у суд у парадку, вызначаным законам.

2. Асобы або групы асоб маюць права накіроўваць паведамленні аб фактах гендарнай дыскрымінацыі ў Камітэт ААН па правах чалавека, Камітэт ААН па ліквідацыі дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын у выпадку, калі вычарпаны ўнутраныя сродкі прававой абароны або калі прымяненне такіх сродкаў абароны неапраўдана зацягваецца.

Артыкул 31. Перанос цяжару даказвання ўмысла

1. У выпадку разгляду ў судзе або ў іншым кампетэнтным органе заявы асобы або яе прадстаўніка ў сувязі з меркаванай гендарнай дыскрымінацыяй цяжар даказвання адсутнасці ўмысла на дыскрымінацыю па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці або сэксуальнай арыентацыі пераносіцца на адказчыка.

2. Асоба, супраць якой была пададзена заява, у рамках вытворчасці павінна даказаць, што ім не было дапушчана парушэнне прынцыпу гендарнага раўнапраўя. Адмова ад прадстаўлення доказаў прыраўноўваецца да прызнання фактаў дыскрымінацыі.

3. Перанос цяжару даказвання не прымяняецца ў выпадках крымінальнага судаводства.

Артыкул 32. Кампенсацыя шкоды і кампенсацыя маральнай шкоды, прычыненых гендарнай дыскрымінацыяй

1. Калі правы асобы былі парушаны з прычыны гендарнай дыскрымінацыі, то вышэйзгаданая асоба можа на законных падставах патрабаваць ад асобы, якая парушыла яе правы, спынення дзеянняў, якія наносяць шкоду, а таксама кампенсацыі адпаведнай маральнай шкоды.

2. Акрамя кампенсацыі, указанай у пункце 1 гэтага артыкула, асоба, якая пацярпела ад гендарнай дыскрымінацыі, мае права патрабаваць кампенсацыю маральнай шкоды. Маральная шкода кампенсуецца незалежна ад матэрыяльных страт, якія падлягаюць кампенсацыі, і не звязана з іх памерам.

3. Пры вызначэнні памеру кампенсацыі суд улічвае аб'ём, працягласць і характар дыскрымінацыі.

Артыкул 33. Абарона пазоўнікаў, сведкаў і іншых асоб

1. Не дапускаецца пераслед, пакаранне, запалохванне, дыскрымінацыя ці іншае негатыўнае ўздзеянне на заяўнікаў, пазоўнікаў, ахвяр, іх прадстаўнікоў, сведкаў, інфарматараў і іншых асоб у сувязі са зваротамі ў кампетэнтныя органы наконт фактаў гендарнай дыскрымінацыі.

2. Расследаванне выпадкаў пераследу заяўнікаў, сведкаў і іншых асоб ажыццяўляецца органамі пракуратуры ў парадку, установленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3. Меры дзяржаўнай абароны асоб, указаных у гэтым артыкуле, рэалізуюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб абароне сведкаў і іншых удзельнікаў крымінальнага працэсу.

Артыкул 34. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб гендарнай роўнасці

1. Органы дзяржаўнай улады, органы мясцовага самакіравання, а таксама арганізацыі, незалежна ад іх статусу і формы ўласнасці, за парушэнне заканадаўства аб гендарнай роўнасці нясуць грамадзянска-прававую, адміністрацыйную адказнасць.

2. Службовыя асобы гэтых органаў і арганізацый за парушэнне заканадаўства аб гендарнай роўнасці нясуць дысцыплінарную, грамадзянска-прававую, адміністрацыйную і крымінальную адказнасць.

3. Дысцыплінарная адказнасць, парадак прымянення дысцыплінарных спагнанняў і тэрміны іх прымянення рэгулююцца Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўнай службе", Дысцыплінарнымі статутамі і іншымі нарматыўнымі актамі. Парушэнне патрабаванняў гэтага Закона, наяўнасць у арганізацыі фактаў гендарнай дыскрымінацыі можа служыць асобнай падставай для звальнення ці адхілення ад пасады кіраўніка арганізацыі ці органа ўлады.

4. Грамадзянска-прававая адказнасць рэгулюецца Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь і ўяўляе сабой спагнанне з правапарушальніка матэрыяльнага ўрону і кампенсацыю маральнай шкоды ў памерах, вызначаных судом, на карысць асобы, якая падверглася гендарнай дыскрымінацыі.

5. Адміністрацыйная адказнасць за дыскрымінацыю, г.зн. прамое або ўскоснае абмежаванне правоў і свабод чалавека, у тым ліку па матывах полу, гендарнай ідэнтычнасці або сексуальнай арыентацыі, устанаўліваецца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях.

6. Крымінальная адказнасць за дыскрымінацыю, г.зн. наўмыснае парушэнне правоў, свабод і законных інтарэсаў чалавека, у тым ліку ў залежнасці ад яго полу, гендарнай ідэнтычнасці або сексуальнай арыентацыі, учыненае асобай з выкарыстаннем свайго службовага становішча, устанаўліваецца Крымінальным Кодэксам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 35. Кампетэнцыя Упаўнаважанага па правах чалавека

1. Упаўнаважаны па правах чалавека:

1.1. ажыццяўляе кантроль за выкананнем гэтага Закона і забеспячэннем роўных правоў і магчымасцей асоб незалежна ад полу, гендарнай ідэнтычнасці або сексуальнай арыентацыі;

1.2. прадстаўляе штогадовы даклад аб выкананні заканадаўства аб гендарнай роўнасці;

1.3. уносіць прапановы аб змяненні і дапаўненні заканадаўства Рэспублікі Беларусь у мэтах дасягнення гендарнай роўнасці;

1.4. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя Законам Рэспублікі Беларусь "Аб упаўнаважаным па правах чалавека" і дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2. Упаўнаважаны па правах чалавека разглядае скаргі адносна прамой ці ўскоснай дыскрымінацыі па прыкмеце полу, гендарнай ідэнтычнасці ці сэксуальнай арыентацыі.

3. У выпадку прызнання скаргі абгрунтаванай або часткова абгрунтаванай Упаўнаважаны па правах чалавека прымае меры па ліквідацыі выяўленых парушэнняў, уключаючы:

3.1. накіраванне рэкамендацый або прадстаўленняў у адпаведныя дзяржаўныя органы, органы мясцовага самакіравання, службовым асобам або арганізацыям для прыняцця мер па ліквідацыі парушэнняў;

3.2. забеспячэнне кантролю за выкананнем рэкамендацый і прадстаўленняў;

3.3. прадастаўленне заяўніку дапамогі ў аднаўленні яго правоў у частцы прызнаных парушэнняў.

4. Упаўнаважаны па правах чалавека можа са згоды бакоў садзейнічаць у форме кансультавання або пасрэдніцтва мірнаму ўрэгуляванню спрэчак па фактах гендарнай дыскрымінацыі.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 36. Уступленне ў сілу гэтага Закона

Гэты Закон уступае ў сілу праз месяц пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем артыкула 37 , які ўступае ў сілу з дня апублікавання.

Артыкул 37. Прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам

Ураду Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін з дня прыняцця гэтага Закона:

прадставіць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку на разгляд Сойму Рэспублікі Беларусь праекты законаў па пытаннях, якія аднесены гэтым Законам да іх кампетэнцыі;

прывесці ў адпаведнасць з гэтым Законам рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь, а таксама забяспечыць перагляд і адмену рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання і іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь актаў гэтых органаў, якія супярэчаць гэтаму Закону;

прыняць іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі гэтага Закона.